

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/651/25

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור שימוש במלכודות דבק ומלכודות רגל, והחלת עבירות באזור יהודה והשומרון), התשפ"ג–2022

1. הוספת סעיף 28. בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 26 יבוא:

"איסור שימוש 28. ג. (א) לא ילכוד אדם בעל חיים באמצעות מלכודת במלכודות, מכירתן רגל או מלכודת דבק, אלא בהתאם להוראות והחזקתן שנקבעו לפי סעיף זה.

(ב) לא ימכור אדם, לא ישווק, לא ייצר, לא ייבא ולא יחזיק מלכודת רגל או מלכודת דבק ללכידת בעלי חיים, אלא בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף זה.

(ג) השר, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע הוראות לעניין מלכודות מותרות.

(ד) בסעיף זה –

"מלכודת דבק" – אמצעי ללכידת בעלי חיים באמצעות דבק;

"מלכודת רגל" – אמצעי ללכידת בעלי חיים באמצעות סגירה על רגלו של בעל החיים, או קיבוע הרגל למקומה."

2. תיקון סעיף 17. בסעיף 17(ב) לחוק העיקרי, אחרי "26(א)" יבוא "28".

3. תיקון סעיף 17ב. בסעיף 17ב(א) לחוק העיקרי, אחרי "26" יבוא "28".

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.

"הרחבת תחולת 22א. שר הביטחון לאחר התייעצות עם שר החקלאות
הוראות העונשין ועם השר להגנת הסביבה, יורה למפקד כוחות צבא
לאזור יהודה הגנה לישראל באזור יהודה ושומרון, לקבוע בצו
והשומרון הוראות שלפיהן התנהגות המהווה עבירה לפי חוק
צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–
1994, תהיה עבירה גם באזור יהודה ושומרון וכן
הוראות שיאפשרו אכיפה פלילית ומנהלית יעילה
בעבירות כאמור באזור יהודה ושומרון ; בסעיף זה,
"אזור יהודה ושומרון" – כהגדרתו בתוספת לחוק
להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה
והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה
משפטית), התשכ"ח–1967".

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994 (להלן – חוק צער בעלי חיים) קובע מספר
עבירות שהעיקריות שבהן הן איסור התעללות בבעלי חיים, הכולל גם איסור על שיסוי בעלי חיים וארגון
קרבות בין בעלי חיים, כמו כן קבוע בחוק איסור על עקירת ציפורניים ועל המתה ברעלים מסוימים, וכן
עבירות החלות על בעלים של בעל חיים ובהן איסור נטישה, חובת טיפול ומניעת התעללות.
מוצע להוסיף ולקבוע עבירה של איסור שימוש במלכודות מסוג רגל או דבק, ללכידת בעלי חיים, למעט
בהתאם להוראות שייקבעו על ידי שר החקלאות לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה ובאישור
ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת לעניין שימוש מותר במלכודות. כן מוצע לאסור על מכירה,
החזקה וייצור של מלכודות כאמור. יצוין כי הוראה האוסרת על ציד חיות בר באמצעות מלכודות קבועה
בחוק להגנת חיות הבר, התשט"ו–1955.
כמו כן, לאחר שהתברר כי חוק צער בעלי חיים לא הוחל באופן מלא בשטחי יהודה ושומרון, למעט
החלה באמצעות תקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), התשמ"א–1981 החל רק בשטחי
הרשויות המקומיות הישראליות, ולאור התגברות תופעות של התעללות בבעלי חיים באזור יהודה
והשומרון, מוצע להורות לשר הביטחון לפעול, לאחר התייעצות עם השרים הנוגעים בדבר, לשם החלת
העבירות הפליליות הקבועות בחוק צער בעלי חיים באמצעות צו שיוציא מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה
והשומרון, וכן לשם קביעת הוראות שיאפשרו אכיפה פלילית ומינהלית יעילה באזורים אלה.
הצעת חוק זהה הונחה על הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/3494/24).
הצעת החוק זהה לפ/3494/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)